

플랫폼가맹사업의 면허취소 등 행정처분기준(제20조의15 관련)

1. 일반기준

국토교통부장관 또는 시·도지사는 위반행위의 정도 및 결과 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 사업정지기간을 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있으며, 같은 호의 개별기준에 따른 면허취소(같은 호 나목, 사목 및 과목에 따른 취소는 제외한다)를 90일 이상의 사업정지로 줄일 수 있다. 이 경우 사업정지처분을 가중하는 경우 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

| 위반내용                                                                        | 근거 법조문           | 처분내용          |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                             |                  | 1차            | 2차            | 3차         |
| 가. 법 제24조에 따른 여객자동차운송사업의 운전업무 종사자격이 없는 자에게 여객을 운송하게 한 경우                    | 법 제49조의15 제1항제1호 | 사업정지<br>(30일) | 사업정지<br>(60일) | 사업면허<br>취소 |
| 나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의10제1항에 따른 면허를 받은 경우                            | 법 제49조의15 제1항제2호 | 사업면허취소        |               |            |
| 다. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의10제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우                    | 법 제49조의15 제1항제3호 | 사업정지<br>(60일) | 사업면허취소        |            |
| 라. 법 제49조의10제2항을 위반하여 사업계획의 변경인가를 받지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우                     | 법 제49조의15 제1항제4호 | 사업정지(20일)     |               |            |
| 마. 법 제49조의10제5항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다. | 법 제49조의15 제1항제5호 | 사업정지<br>(30일) | 사업면허취소        |            |
| 바. 정당한 사유 없이 법 제49조의14에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우                                 | 법 제49조의15 제1항제6호 | 사업정지(30일)     |               |            |
| 사. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된                                | 법 제49조의15 제1항제7호 | 사업면허취소        |               |            |